

ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิดหรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาใช้บังคับ แม้จะเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อการกระทำละเมิดในคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการนำบัตรภาษีที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ (วางฎีกา) อันเป็นกรณีที่ได้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จะมีผลใช้บังคับ ในส่วนของความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นส่วนสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุในคดีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกโดยรัฐได้ให้นโยบายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกโดยหวังให้มีปริมาณการส่งออกมากขึ้นเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่อัตราค่าล้างของเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกตามนโยบายดังกล่าวมีจำนวนน้อย จนไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เข้ามาได้ การแก้ปัญหาในขณะนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าจากผู้ส่งออกบางรายที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือสินค้าที่มีมูลค่า



การส่งออกสูง มีการส่งออกถึและมีอัตราขาดค่าภาษีอากรสูง เป็นต้น กรณีจึงเชื่อได้ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดช่องทางทุจริตในการขอรับเงินขาดค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มาก แต่อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภาระหน้าที่ที่จะต้องวางระบบตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามมิให้มีการสำแดงเท็จหรือยื่นคำขอขาดค่าภาษีอากรอันเป็นเท็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบการดำเนินงานโดยรวมได้ ดังนั้น มูลคดีละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย เห็นสมควรให้หักส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒^{๓๙} และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง^{๔๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คงเหลือจำนวนที่จะต้องนำมาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิดชอบเพียงร้อยละ ๕๐ แต่โดยที่เหตุละเมิดในคดีนี้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ตุลการักษ์ เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่และสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตรวจตุลการ ผู้ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีความรับผิดชอบมากกว่าตุลการักษ์ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ส่วนตุลการักษ์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายตรวจตุลการ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายในการร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่ประตูคอนเทนเนอร์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบตามความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายตรวจตุลการจึงมีมากกว่าตุลการักษ์ โดยเห็นว่านายตรวจตุลการจะต้องรับผิดชอบร้อยละ ๗๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ส่วนตุลการักษ์ต้องรับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ตรวจปล่อยใบขนสินค้าขาออก เป็นเหตุให้บริษัท ก. ทุจริตในการขอรับเงินขาดค่าภาษีอากร จำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท เมื่อหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๓๙-๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่าหนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ ท่านให้นับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม



ออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือจำนวนที่จะต้องนำมาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิดชอบเพียงร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๓๑,๗๘๒.๒๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๒๒,๒๔๗.๕๔ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับตุลาการรักษาค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๒,๒๔๗.๕๔ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่ง และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการชดใช้เงินคืนหรือสามารถบังคับชำระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีหรือผู้รับโอนบัตรภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้นำเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดชอบแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๗๖๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๙๓๙-๙๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๔๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๑๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๔๖-๒๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๕๐-๒๕๗/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๕๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ อ.๒๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่ใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๙๐-๗๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๒๕-๙๒๗

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๗-๑๑๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๐๘-๖๑๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๙๒-๗๙๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๒๗-๙๔๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๗๕-๕๘๐



๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นได้ว่า การใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ทำละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่กรณีอายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะกรณีฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ถึงแก่ความตาย และหน่วยงานของรัฐมาฟ้องทายาทให้รับผิดชอบเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องทายาทให้รับผิดชอบดังกล่าวได้พ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้มีมูลคดีสืบเนื่องมาจากการที่กรมสุลกการ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับรายงานการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ที่ไต่ยื่นใบขนสินค้าขาออก โดยแอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมิได้มีการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด โดยการตรวจปล่อยตามใบขนสินค้าขาออกดังกล่าว มีนายตรวจสุลกการและนาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งสุลกการักษ์ ร่วมกันกระทำการโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต



ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษีอันเกิดจากการที่นาย ส. ตรวจปล่อยสินค้าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นเงินชดเชยค่าภาษีจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และต่อมาได้มีคำสั่งที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้นาย ส. กับนายตรวจสุทธการร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ให้ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือเตือนให้ชำระหนี้แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดนำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๖๔๓.๔๔ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕)^{๔๑} มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง^{๔๒} และมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม^{๔๓} ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ

^{๔๑-๔๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความย่อมระงับเหตุลงในการนี้ดังต่อไปนี้

๑. ชล

๒. ชล

(๕) เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

๑. ชล

๒. ชล

มาตรา ๑๗๕๔

๑. ชล

๒. ชล

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหน้าที่นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก



มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่ท่าละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่กรณีอายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะกรณีฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้ท่าละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้ท่าละเมิดได้ถึงแก่ความตาย และหน่วยงานของรัฐมาฟ้องทนายทให้รับผิดชอบเพื่อการท่าละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องทนายทให้รับผิดชอบดังกล่าวได้พ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ท่าละเมิด ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จะเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายภายในอายุความสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบท่าละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลให้อายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากนาย ส. สะดุดหยุดลงก็ตาม แต่เมื่อต่อมานาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ และผู้ฟ้องคดีเรียกให้ทนายทของนาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการท่าละเมิดของนาย ส. แต่ทนายทเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ขอให้ศาลพิพากษาให้ทนายทรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่การยื่นฟ้องคดีดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันวางฎีกาเพื่อเบิกเงินตามบัตรภาษีที่ผู้ฟ้องคดีออกให้ ที่ถือว่ามีท่าละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณา และแม้ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จะมีได้มีการว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))



**๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทนายทชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน**

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕๒-๙๕๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๐๓๑-๑๐๓๔

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๘๐-๕๘๕

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๒๖-๖๒๙

**๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน**

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๒๘-๖๓๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๙๓-๗๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕๕-๙๖๑

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๘๕-๕๘๘



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๒๐๙-๑๒๑๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๔๖

คู่มือที่ ๘ หน้า ๕๘๙-๕๙๘

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๒๐๗-๑๒๐๘

คู่มือที่ ๒ หน้า ๗๓๗-๗๔๑

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๖๓-๙๖๘

คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๐๔๖-๑๐๔๙

คู่มือที่ ๗ หน้า ๖๑๗-๖๒๔

คู่มือที่ ๘ หน้า ๕๙๘-๖๐๒

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินที่มีการซื้อขายดังกล่าวเป็นที่ดินตาบอด มีราคาซื้อขายกันร้อยละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้าติดทางสาธารณะ สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่า



จึงควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน ไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่เป็นธรรม ในอัตราไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๙๒๒๒ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลงถูกเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยเห็นว่าไม่ปรากฏหลักฐานการซื้อขาย ที่ดินที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับ และเมื่อตรวจสอบย้อนหลัง ๓ ปี ไม่พบหลักฐาน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้แจ้งการซื้อขายสูงกว่าราคาประเมิน จึงมีมติกำหนด ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก เอ หน่วยที่ ๕ มีราคาประเมิน ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้อัตรา ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าทดแทน เพิ่มอีกไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดินอัตราไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๑๗๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๑๗๑ ตั้งอยู่ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ ในราคาไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีสภาพ เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและตามภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งที่ดินดังกล่าวท้ายคำฟ้อง อยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มิได้ปฏิเสธเกี่ยวกับ สภาพและระยะห่างของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าที่ดินทั้งสองแปลงนั้น



อยู่ไม่ไกลจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริง แม้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจะจดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้ประมาณ ๘ ปี แต่โดยปกติของราคาที่ดินย่อมมีราคาสูงขึ้นอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ ของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอด ดังนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ณ วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓) จึงควรมีราคาไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเช่นเดียวกันและอยู่ไม่ไกลกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีย่อมมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{*} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณี เมื่อพิจารณาจากแผนที่

^{*} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่นำไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้อสังหาริมทรัพย์ที่ทิ้งขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทน เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

การคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีอาณาเขตด้านใดติดทางสาธารณะ จึงมีลักษณะเป็นที่ดินตาบอด ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้าติดทางสาธารณะ สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพดีกว่า เพราะติดถนนสาธารณะ จึงควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่เป็นธรรม ในอัตราไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท จึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑,๓๓๙,๒๕๐ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๗/๒๕๖๓)

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาแล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ พบว่ามีราคาของที่ดินใกล้เคียงกันมาก จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐาน แล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนตามอัตราส่วนของประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยอีกร้อยละ ๗๑ และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าการกำหนดค่าทดแทนดังกล่าว ได้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ค. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๖ เลขที่ ๒๑ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อสร้างสะพานตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ถนนนนทบุรี ๑ กับสร้างและขยายถนนต่อเชื่อม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณา หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่า ส่วนใหญ่ราคาซื้อขายและราคาจำนองของธนาคารพาณิชย์จะต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ส่วนราคาเสนอขายในรัศมี ๒ กิโลเมตร จากแนวเขตเวนคืน หลังจากที่ได้มีการต่อรองราคาแล้ว จะมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประมาณร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๑๐๐ จึงเห็นควรให้ แยกประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยนำราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ มาคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และกำหนดเงินค่าทดแทน และได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๕๙,๑๓๑.๘๐ บาท ที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๕๖ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๙,๒๒๔,๕๖๐.๘๐ บาท และเงินค่าทดแทนอื่น ๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๙,๒๓๔,๕๖๐.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งต่อมารัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ ราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและราคาจดทะเบียนจำนองที่ดินที่แจ้งไว้ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษี บำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ส่วนราคาเสนอขายที่ดินในบริเวณ



รัศมี ๒ กิโลเมตร จากแนวเขตเวนคืน หลังจากที่ได้มีการต่อรองราคา เมื่อนำมาแยกประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็นอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และที่ดินว่างเปล่าในทำเลที่คล้ายคลึงกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ พบว่ามีราคาของที่ดินใกล้เคียงกันมาก จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐาน แล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนตามอัตราส่วนของประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยอีกร้อยละ ๗๑ และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนผังแสดงที่ตั้งแปลงที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับสรุปรายการประเมินเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี เปรียบเทียบกับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ ของนาย ป. และแปลง ท.๘๔ ของนาย ม. ว่า ที่ดินที่ตั้งอยู่ติดกับที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีด้านทิศเหนือ คือ ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง มีสภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๔๐๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยมเกก ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทศาลาพักไม้ รั้วสังกะสี+ไม้ อาคารคอนกรีตไม้ ๒ ชั้น อายุ ๑๘ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินแปลง ท.๘๔ เนื้อที่ ๖๘ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง มีสภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๓๘๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยมเกก ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารไม้ ๑ ชั้น รั้วสังกะสี ห้องน้ำสังกะสี อายุ ๒๔ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงที่ ท.๘๖ ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพและทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ และแปลง ท.๘๔ (โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา สภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๓๘๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยมเกก ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคอนกรีต-ไม้ ๒ ชั้น อายุ ๒๐ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ตารางวาละ ๒๖,๖๐๐ บาท) ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรแตกต่างจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ต้องเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๒๖,๖๐๐ บาท เป็นฐานแล้วเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรมในราคาตารางวาละ ๖๖,๖๙๐ บาท เท่ากับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๙๓ และแปลง ท.๙๔ คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๐,๔๐๓,๖๔๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ จำนวน ๙,๒๒๔,๕๖๐.๙๐ บาท จึงคงเหลือเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๙๔ เป็นที่ดินแปลงเล็ก ย่อมมีราคาประเมินทุนทรัพย์ สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่มีเนื้อที่มากกว่าสองเท่าตัว นั้น เห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นราคาที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนดราคา ค่าทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น แต่การพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นตามมาตราดังกล่าว ประกอบด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๖๓)

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยมิได้นำสภาพ และทำเลที่ตั้งที่แท้จริงของที่ดินมาพิจารณา อีกทั้งมิได้นำราคาค่าทดแทนที่ดิน ของที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งคล้ายคลึงกันมาพิจารณาประกอบ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. โดยที่ดินของนาย ส. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา



ตามลำดับ ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการประเมินราคาค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดิน โดยกำหนดว่าราคาค่าทดแทนต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และถ้าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ถูกเวนคืนแล้วเจ้าของที่ดินไม่เสียประโยชน์ จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กำหนดราคา ส่วนที่ดินแปลงใดมีสภาพเป็นถนนซอย จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และจะกำหนดราคาค่าทดแทนให้เป็นรายแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งสองแปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ ราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ ราคาตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๒๓,๐๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ทำให้ที่ดินแปลงที่ถูกเขตทางได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราที่แตกต่างกัน และการพิจารณาดังกล่าวยังมิได้มีการนำสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลงที่ถูกเขตทางที่ไม่ปรากฏราคาซื้อขายมาเปรียบเทียบกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลงที่ปรากฏราคาซื้อขาย และยังมีได้พิจารณาถึงการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ของที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเขตทาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงวางแนวทางในการกำหนดราคาค่าทดแทน ดังนี้ ... (๓) ที่ดินที่ถูกเขตทางทั้งแปลงหรือที่ดินที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลง หรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทน... สำหรับค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดต่อกัน สภาพทำเลเป็นที่ว่าง ถูกเวนคืนเกินหนึ่งในสอง ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นแนวยาวไปตามแนวถนน ถือว่าได้รับความเสียหายจากการเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายร้อยละ ๒๐ โดยให้รับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ จากเดิมตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๒๖,๔๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จากเดิมตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจค่าทดแทนที่ดิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๑๘,๖๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท ตามเนื้อที่ที่ถูกเขตทางจริง และให้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงสำหรับที่ดินทั้งสองแปลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาที่ต่ำกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงข้างเคียงมากและแตกต่างกันอย่างชัดเจน แม้ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดต่อกัน สภาพทำเลเป็นที่ว่าง ถูกเวนคืนเกินหนึ่งในสอง ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นแนวยาวไปตามแนวถนน ถือว่าได้รับความเสียหายจากการเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายร้อยละ ๒๐ ก็ตาม แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็ยังมีได้นำสภาพที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณา และยังมีได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๓๘๔ แปลงที่ ๑๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๐ แปลงที่ ๑๖๐ ที่เป็นที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งคล้ายคลึงกันมาพิจารณาประกอบ การพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๔๙ วรรคสอง^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ เนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๓๘๔ แปลงที่ ๑๖๑ แม้ที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกับถนนนวมินทร์เหมือนกันก็ตาม แต่โดยสภาพและรูปร่างของที่ดินที่ปรากฏในแผนผัง R.O.W. เห็นได้ว่า ที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ มีรูปที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนที่ดินแปลงที่ ๑๖๒ ของผู้ฟ้องคดีมีรูปที่ดินเป็นสามเหลี่ยม เนื้อที่เล็กกว่ามาก เป็นการยากที่จะพัฒนาให้เป็นที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งผิดกับที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ที่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากกว่าการเป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้น แม้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกัน สภาพทำเลอยู่ติดถนนนวมินทร์เหมือนกันก็ตาม แต่การใช้ประโยชน์ของที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อยกว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เท่ากับราคาที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ แต่ควรมีราคาลดลงจากราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ร้อยละ ๒๐ เมื่อที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๔๘,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ จึงควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๓๘,๔๐๐ บาท

ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ทั้งแปลง ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา มีสภาพเป็นที่ว่างเปล่า ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้างที่อยู่ติดกับถนนนวมินทร์ไม่มากนัก ประมาณ ๑๖ เมตร มีความลึกจากถนนนวมินทร์มากประมาณ ๓๓๐ เมตร ลักษณะรูปที่ดินเป็นแบบเส้นกว้างเดียว จึงทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินทำได้จำกัด อีกทั้งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ทำให้การซื้อขายทำได้ยากกว่าที่ดินแปลงเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงใกล้เคียงกัน คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๐ แปลงที่ ๑๖๐ ซึ่งมีสภาพเป็นร้านค้าวัสดุ ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีด้านกว้างที่ติดกับถนนนวมินทร์ไม่มากนัก เช่นเดียวกับที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดี แต่มีความลึกจากถนนนวมินทร์เข้ามาประมาณหนึ่งในสามของที่ดินดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงมีสภาพแตกต่างกัน จึงไม่อาจกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีให้เท่ากับราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ ได้ และเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ มีการพัฒนาโดยการถมดินแล้ว ใช้เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่าง ไม่ได้มีการถมดิน ราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีย่อมมีราคาต่ำกว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ โดยควรมีราคาลดลงจากราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ ร้อยละ ๑๕ เมื่อที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๒,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดี โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ จึงควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท อนึ่ง สำหรับข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี คือ แปลงที่ ๑๕๙ และแปลงที่ ๑๖๒ ควรมีราคาเท่ากัน เพราะเป็นที่ดินแปลงต่อเนื่องกัน และควรใช้ราคาที่ดินแปลงที่ ๑๖๒ เป็นราคาค่าทดแทนทั้งสองแปลง นั้น เห็นว่า หากนำที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมารวมกันแล้วคิดราคาค่าทดแทนรวมกันไป ก็ต้องพิจารณาว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีรูปร่างยาวเป็นเส้นกว้างเดียว ราคาที่ดินในส่วนที่ติดถนนนวมินทร์จะมีราคาสูง ส่วนที่ดินที่ถัดออกไปจะต้องมีราคาลดลง



โดยไม่อาจมีราคาเดียวกันตลอดทั้งแปลงได้ เมื่อนำราคาทั้งหมดมาเฉลี่ยจึงควรเป็นราคา
ที่ควรจะเป็นของที่ดินแปลงดังกล่าว

สำหรับเงินค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงนั้น
ในการพิจารณาว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่เหลือมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ จะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบสภาพของที่ดินก่อนการเวนคืนกับภายหลังการเวนคืนว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้ที่ดินมีศักยภาพดีขึ้นหรือด้อยลง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
ก่อนการเวนคืนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ มีเนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา เมื่อถูกเขตทาง
คงเหลือเนื้อที่เพียง ๑๓.๗ ตารางวา แม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจะอยู่ติดต่อกับที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้
ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ ซึ่งอาจปรับปรุงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แต่มูลค่าที่ดินส่วนที่เหลือ
ด้านใต้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ มีมูลค่าลดลง จึงทำให้มูลค่าของที่ดินส่วนที่เหลือ
ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ลดลงจากเดิมด้วย กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์
ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ ข้อ (๓) ที่ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของราคาค่าทดแทน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง
ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาลกำหนดให้ คือ ราคатарางวาละ ๓๘,๔๐๐ บาท
ที่ดินส่วนที่เหลือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนทารางวาละ
๗,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๒๑๖ บาท

ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เนื้อที่ทั้งแปลง ๑๓ ไร่ ๑ งาน
๙๙ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อถูกเขตทาง คงเหลือเนื้อที่ ๕ ไร่
๑ งาน ๓๓ ตารางวา สภาพและรูปร่างของที่ดินถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง คือ แปลงที่ถูกแบ่งออก
ด้านทิศเหนือ เหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวตลอดแนว
ถนนที่ตัดใหม่ ไม่ติดถนนนามินทร์ ซึ่งแม้จะมีด้านยาวติดถนนตัดใหม่ แต่มีความกว้างสูงสุด
ประมาณ ๑๑ เมตร รูปร่างที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม กรณีจึงถือได้ว่าที่ดิน
ส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาล
กำหนดให้ คือ ราคатарางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนทารางวาละ ๕,๔๔๐ บาท
เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือแปลงที่ถูกแบ่งออกด้านทิศเหนือมีเนื้อที่ ๕๒๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นเงิน ๒,๘๔๕,๑๒๐ บาท สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือ
แปลงที่ถูกแบ่งออกด้านทิศใต้ เหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๙ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ยาวตลอดแนวถนนที่ตัดใหม่ ด้านทิศตะวันออกยังคงติดถนนนามินทร์ แต่ความกว้างของที่ดิน



ลดลง เหลือเพียงความกว้างประมาณ ๔-๓๐ เมตร จากความกว้างเดิมที่มีความกว้าง ๗๐ เมตร
 รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าที่ดิน
 ส่วนที่เหลือดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและส่วนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ
 ความเสียหาย กล่าวคือ ครึ่งหนึ่งของที่ดินประมาณเนื้อที่ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้าน
 ทิศตะวันตกจะมีความกว้างประมาณ ๑๐.๕๐-๒๐ เมตร แม้ด้านยาวจะอยู่ติดถนนตัดใหม่
 แต่เนื่องจากรูปแปลงที่ดินมีความกว้างไม่มากตลอดแปลง ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
 ส่วนที่ดินอีกครึ่งหนึ่งประมาณเนื้อที่ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีความกว้าง
 ตั้งแต่ ๒๐-๓๐ เมตร พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเสียหาย ที่ดินมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจาก
 ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน เพราะความยาวติดทางตัดใหม่ตลอดแนว โดยในส่วนที่ได้รับ
 ความเสียหาย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา นั้น ควรจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
 สำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาล
 กำหนดให้ คือ ตารางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ
 กำหนด คือ ตารางวาละ ๕,๔๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๗๖,๔๘๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนให้แก่
 ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐,๑๖๓,๕๓๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
 ที่ อ.๔๘/๒๕๖๓)

ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน นอกจาก
 จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ยังต้องพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน
 อย่างเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด้วย ดังนั้น แม้การกำหนด
 เงินค่าทดแทนจะได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาประกอบการพิจารณาแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มี
 การคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนด้วย ทั้งที่ผลจากการเวนคืนที่ดินของผู้ถูกเวนคืน
 ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๒๒๗ ตำบลสมอแข
 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๙๕ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่
 บางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน



ในท้องที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลทับยายเชียง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ตำบลบ้านกลาง ตำบลวังทอง ตำบลวังพิรุณ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และตำบลบ้านป่า ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลดอนทอง ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก ตำบลในเมือง ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อก่อสร้างเขื่อนแควน้อย ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ ตามโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินข้างเคียงไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ หรือในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ประชุมกำหนดเงินค่าทดแทน จึงมีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน ๑๑ A ถูกเวนคืน ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ดังนี้ ๑. แปลงที่ ๒๐ กำหนดราคาเป็น ๓ ส่วน คือ (ก) ที่ดินติดถนนเลียบริมเมืองระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๑ ราคาประเมินไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๖๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ข) ที่ดินติดถนนเลียบริมเมืองต่อจากหน่วยที่ ๓.๑ ในแปลงเดียวกัน ระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๒ ราคาประเมินไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๒ งาน ๓๘ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท (ค) ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๘ ราคาประเมินไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๒๕ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๒ งาน ๑๕ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๒๖,๘๗๕ บาท ๒. แปลงที่ ๒๒ กำหนดราคาเป็น ๒ ส่วน คือ (ก) ที่ดินติดถนนเลียบริมเมืองต่อจากหน่วยที่ ๓.๑ ในแปลงเดียวกันระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๒ ราคาประเมินไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๑ งาน ๖๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ข) ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๘ ราคาประเมินไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๒๕ บาท ถูกเวนคืน ๓ ไร่ ๖๙ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๕๘,๖๒๕ บาท ๓. แปลงที่ ๒๑ อยู่ในหน่วยที่ ๓.๑ ราคาประเมินไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๑๐ ตารางวา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกจำนวน ๔,๓๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

